كلية الدراسات العليا

التجانس بين الناسخ والمنسوخ

عند الإمام الشافعي

إعداد

عبد الرزاق أحمد عبد له

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن باب الناسخ والمنسوخ من أهمّ أبواب علم أصول الفقه وأغمضها وأدقها، حتى إنه لم يجرؤ النظرَ فيه إلا عدٌد معدود بالأصابع من العلماء.

وقد قال الإمام الحازمي مبيّناً ذلك: "إذ هو ـ أي الناسخ والمنسوخ ـ علمٌ جليل ذو غور وغموض، دارت فيه الرؤوس، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أخبارا.. أن الخطب فيه جليل يسير، والمحصول منه قليل غير كثير، ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – اتضح له ما قلناه".[1]

ومن العلماء الذين أسهموا في تذليل مصاعب هذا الباب: الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى، وفي ذلك يقول العلامة الحازمي: " ثُمَّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَاءَ بَعْدَهُ ـ أي الزهري ـ تَصَدَّى لِهَذَا الْفَنِّ وَلَخَّصَهُ، وَأَمْعَنَ فِيهِ وَخَصَّصَهُ إِلَّا مَا يُوجَدُ مِنْ بَعْضِ الْإِيمَاءِ وَالْإِشَارَةِ فِي عَرَضِ الْكَلَامِ عَنْ آحَادِ الْأَئِمَّةِ، حَتَّى جَاءَ أَبُو عَبْدِ اللهَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ – فَإِنَّهُ خَاضَ تَيَّارَهُ وَكَشَفَ أَسْرَارَهُ وَاسْتَنْبَطَ مَعِينَهُ، وَاسْتَخْرَجَ دَفِينَهُ، وَاسْتَفْتَحَ بَابَهُ، وَرَتَّبَ أَبْوَابَهُ.

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهَّ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْحَافِظِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ

---

(١) الحازمي، الاعتبار، (صـــ٣).

يَقُولُ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَرَّطْتَ، مَا عَرَفْنَا الْمُجْمَلَ مِنَ الْمُفَسَّرِ، وَلَا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ".[1]

غير أن للإمام الشافعي في هذا الباب عباراتٍ أشكلت على أفهام العلماء، واضطربت أقوالهم في تحريرها وتحليلها، وهي ما يتعلق بقضية التجانس بين الناسخ والمنسوخ.

وقد اجتهدتُ ـ زمناً ـ في جمع أقوال العلماء حول هذه القضية وتحريرها، وحاولتُ المقارنة بين ما دوّنه الإمام الشافعي في رسالته، وبين ما هو موجود في كتبه الأخرى، لعلّ وعسى أن أصل إلى شيء يُزيل اللبس والاضطراب عن هذه المسألة.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

(١) الحازمي، الاعتبار، (صـــ٣).

التمهيد

يحتوي هذا التمهيد على الآتي:

أولا: مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الجواب عن الأسئلة الآتية:

ما مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي؟

ما أقسام النسخ عند الإمام الشافعي؟

هل الإمام الشافعي يشترط التجانس بين الناسخ والمنسوخ؟

ثانيا: خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مطلبين وخاتمة:

المطلب الأول: مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي

وتحته فرعان:

الفرع الأول: تعريف النسخ

الفرع الثاني: أركان النسخ

المطلب الثاني: أقسام النسخ عند الإمام الشافعي

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: نسخ الكتاب بالكتاب

الفرع الثاني: نسخ الكتاب بالسنة

الفرع الثالث: نسخ السنة بالسنة

الفرع الرابع: نسخ السنة بالكتاب

- ✓ الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث

المطلب الأول: مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف النسخ:

النسخ يطلق ـ في اللغة ـ على الإزالة، والنقل.[1]

وأما اصطلاحا: فمفهوم النسخ عند السف من الصحابة والتابعين أشملُ وأعمُّ من مفهوم النسخ عند من جاء بعدهم، كالشافعي.

حيث كان المتقدمون من السلف يطلقون النسخ على مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليَحُلّ غيرُها محلها، أو يخصص ما فيها من عموم، أو يقيّد ما فيها من إطلاق.

قال ابن قيم الجوزية: "ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة: إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه؛ حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، **وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر**".[2]

وقال الشاطبي: " الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل

---

(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ن س خ).

(٢) ابن القيم، إعلام الموقعين، (١/ ٢٩).

أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص... والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيانُ ما في تلقّي الأحكام من مجردِّ ظاهرِه إشكالٌ وإيهامٌ لمعنى غير مقصود للشارع؛ فهو أعم من إطلاق الأصوليين؛ فليُفهم هذا".[1]

ولقد بقي مصطلح النسخ يُستعمل لهذا المعنى العام حتى جاء الإمام الشافعي، فميّز النسخ عن تلك الأساليب ؛ حيث أطلق النسخ في ـ رسالته ـ على معانٍ تميزه عن غيره؛ كلفظ التبديل والإزالة وغيرهما من المعاني التي لا توجد في التخصيص والتقييد ونحوهما من أساليب البيان.

وممن أشار إلى أن الإمام الشافعي هو أول من حرّر معنى النسخ الإمامُ الحازميُّ، حيث قال عند كلامه عن النسخ ـ كما تقدم ـ: "ثم لا نعلم أحدا جاء بعده ـ أي الزهري ـ تصدى لهذا الفن ولخصه، وأمعن فيه وخصصه إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن آحاد الأئمة، حتى جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي – رضي الله عنه – فإنه خاض تياره وكشف أسراره واستنبط معينه، واستخرج دفينه، واستفتح بابه، ورتب أبوابه".[2]

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: " إن الشافعي في رسالته قد حرر معنى النسخ فيما ساق من

---

(١) الشاطبي، الموافقات، (٣/ ٣٦٤).

(٢) الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، (صـ٣).

أدلة وأمثلة، فميزه عن تقييد المطلق وتخصيص العام، وجعلهما من البيان، وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخا، وتخصيص العام نسخا، حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخا، هكذا، فلما جاء الشافعي حرر معنى النسخ، وميزه من تلك الإطلاقات الواسعة...).[1]

تعريف النسخ عند الشافعي:

والمعنى الذي تَحرَّر عند الإمام الشافعي في تعريف النسخ هو: أن يكون الشيء مفروضا ثم يترك فرضه.

قال في الرسالة: "ومعنى (نسخ) : ترَك فرضه، كان حقا في وقته، وتركه حقاً إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له ".[2]

وظاهرٌ أن "الفرض" هنا في كلام الشافعي ليس هو الفرض المقابل للندب، بل المقصود مطلق الحكم.

تعريف النسخ عند المتأخرين:

ثم إن الأصوليين الذين جاءوا بعد الإمام الشافعي أرادوا أن يضعوا تعريفا محددا للنسخ، لكنهم اختلفوا فيه ، وتضاربت أقوالهم في تحديده، والسبب في ذلك أنهم اختلفوا هل النسخ رفعٌ للحكم، أو بيانٌ لانتهاء أمده؟

فمن أهل الاتجاه الأول: الإمام الباقلاني والصيرفي والغزالي وابن الحاجب.

ومن أهل الاتجاه الثاني: الإمام الاسفراييني والرازي والبيضاوي.

فكلٌّ عرّف النسخ على حسب وجهته، **فمن تعريفات أهل الاتجاه الأول للنسخ:**

ـ عرفه الغزالي بأنه: "الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه

---

(١) أبو زهرة، الشافعي حياته وعصره، (صـ٢٣٤).

(٢) الشافعي، الرسالة، (صـ١٢٠).

لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه".[1]

ـ وعرفه ابن الحاجب بقوله: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر".[2]

ومن أشهر تعريفات أصحاب الاتجاه الثاني تعريف الإمام البيضاوي، وهو أن النسخ: "بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ عنه".[3]

الفرع الثاني: أركان النسخ:

ومن خلال مفهوم النسخ الذي ذكره الإمام الشافعي ومَن بعده يمكن استخلاص الأركان التي يتكون منها النسخ، وهي:

١ـ **النسخ**: وقد سبق تعريفه.

٢ـ **الناسخ**: وهو الله تعالى، لأنه هو الرافع الحقيقي للحكم.

٣ـ **المنسوخ**: وهو الحكم المرتفع بالناسخ، والذي كان متعلقا بالفعل بالخطاب السابق.

٤ـ **المنسوخ عنه**: وهو المتعبد المكلف الذي رفع عنه حكم الأول، وكلف بالعمل الثاني.[4]

---

(١) الغزالي، المستصفى، (١/ ٨٦).

(٢) ابن الحاجب، مختصر الأصول، (صـ٤٢٤).

(٣) البيضاوي، منهاج الوصول، (صـ٤٣٢).

(٤) علي جمعة، النسخ عند الأصوليين، (صـ٤٦).

المطلب الثاني: أقسام النسخ عند الإمام الشافعي

قسم الإمام الشافعي النسخ إلى أربعة أقسام، وهي:

١ـ نسخ الكتاب بالكتاب.

٢ـ نسخ الكتاب بالسنة.

٣ـ نسخ السنة بالسنة.

٤ـ نسخ السنة بالكتاب.

ثم أردف هذه الأقسام بذكر نوعين من الناسخ والمنسوخ، وهما:

ـ الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه.

ـ الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.

وهذا النوعان يدخلان في الأقسام الأربعة، ولذلك سينصبّ كلامنا على تلك الأقسام الأربعة، وذلك في أربعة فروع كالتالي:

الفرع الأول: نسخ الكتاب بالكتاب:

هذا القسم من النسخ اتفق السلف والخلف على جوازه ووقوعه شرعا إلا ما كان من أبي مسلم الأصفهاني ـ في أحد النقلين عنه ـ من إنكار وقوعه.[١]

والإمام الشافعي صرّح بجواز هذا النوع من النسخ، فقال: "وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب".[٢]

وقال آيضا: "وفي قوله: { مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي }: بيانُ ما وصفتُ، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جل

---

(١) الآمدي، الإحكام، (٣/ ١١٥).

(٢) الشافعي، الرسالة، (صـ١٠٦).

ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه".[1]

ومثّل الإمام الشافعي لهذا القسم بأمثلة كثيرة، منها: نسخ فرضية قيام الليل الوارد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا } [المزمل: ١ - ٤] .

حيث نسخ الله هذا التكليف الذي كان في بداية مراحل الدعوة بالنصّ الأخير من نفس السورة، وهو قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه} [المزمل: ٢٠].

قال الإمام الشافعي: " فكان بيّنا في كتاب الله نسخُ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف، والزيادة عليه بقول الله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه} ".[2]

فهذا النوع من النسخ لا إشكال فيه عند علماء الأمة، ومنهم الإمام الشافعي .

الفرع الثاني: نسخ الكتاب بالسنة:

أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا بين العلماء، واختلفوا هل الشافعي يقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة أم لا؟

وأرى أن من المناسب أن نستعرض أولًا نصوص الإمام الشافعي في شأن هذه المسألة، ثم نناقش آراء العلماء فيها.

قال الإمام الشافعي: "وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، يمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا.

قال الله: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه.

---

(١) الشافعي، المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٢) الشافعي، المرجع السابق، (صـ١١٣).

وفي قوله: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} بيانُ ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه".[1]

هذه بعض نصوص الإمام الشافعي في هذه المسألة.

وقد اختلف العلماء في فهم المراد من قول الإمام الشافعي السابق:" إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب".

ويمكن حصر محاولات العلماء لفهم هذا النص في ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن مقصود الإمام الشافعي هو منع نسخ القرآن بالسنة.

وممن قال بهذا القول: ابنُ السمعاني، والغزالي، والرازي، والآمدي، والقرطبي، وكثير من الأصوليين، وانتقدوا موقف الشافعي في ذلك.

ومن نصوصهم في ذلك:

ـ قال ابن السمعاني: " نص الشافعي رحمة الله عليه في عامة كتبه أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وأن كانت السنة متواترة".[2]

ـ وقال إمام الحرمين: " قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب، والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع".[3]

ـ وقال الفخر الرازي: "قال الشافعي رضي الله عنه: الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة، واستدل عليه بهذه الآية: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}"...والجواب أن قوله تعالى: "نأت بخير منها": ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا، بل لا يمتنع أن

---

(١) الشافعي، المرجع السابق، (صـ١٠٦).

(٢) ابن السمعاني، قواطع الأدلة، (صـ٤٥٠).

(٣) إمام الحرمين، البرهان، (٢/ ٢٥٣).

يكون ذلك الخير شيئا مغايرا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ، والذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الاتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ تلك الآية مرتبا على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل، ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا وصية لوارث»".[1]

هكذا نرى أن ابن السمعاني وإمام الحرمين والفخر الرازي فسروا قول الشافعي: "وأن السنة لا ناسخة للكتاب" على ظاهره.

القول الثاني: الإمام الشافعي إنما يمنع نسخ الكتاب بالسنة شرعا لا عقلا، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي أبوبكر الباقلاني.

فقال في مختصر التقريب: "واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فمنهم من منعه عقلا، ومنهم من قال يجوز عقلا، وإنما امتنع بأدلة السمع، وهذا هو الظن بالشافعى رحمه الله مع علو مرتبته فى هذا الفن".[2]

القول الثالث: إن الإمام الشافعي لا يمنع نسخ الكتاب بالسنة، لكنه إذا ما وقع ذلك النسخ فمع السنة قرآن عاضد لها، ويبين توافق الكتاب والسنة.

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام التاج السبكي والزركشي.

قال التاج السبكي: "قال الشافعي: وحيث وقع نسخ القرآن (بالسنة فمعها قرآن) عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة ".[3]

و قد ذكر التاج السبكي أنه ظهر له ذلك المعنى من خلال حمْل عبارة الشافعي: (وأن السنة لا ناسخة للكتاب) على كلامٍ له في محلٍّ آخر، وهو قول الشافعي: "وهكذا سنة رسول

---

(١) الرازي، مفاتيح الغيب، (٣/ ٦٤١).

(٢) الباقلاني، مختصر التقريب، (صـ٥٢٢).

(٣) التاج السبكي، جمع الجوامع، (صـ٦٦).

الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله؛ ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله: لسن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته – صلى الله عليه وسلم ".[1]

فيكون المراد من كلام الإمام الشافعي ـ بعد ذلك الحمل ـ كما قاله الجلال المحلي: " أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسنة، وإن كان ثم كتاب ناسخ لها أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له".[2]

وقال الزركشي: "قلت: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم بموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه".[3]

وقد علق العلامة البناني على ما ذهب إليه التاج والزركشي ـ من أنه لا بد أن يكون مع السنة الناسخة قرآن عاضد لها ـ فقال:"ليس المراد بالمعية المقارنة في زمن النسخ، بل المصاحبة في الحكم الناسخ والموافقة فيه؛ إذ العاضد متأخر عن الناسخ وإلا لكان النسخ منسوبا للعاضد لا للمعضد".[4]

---

(١) الشافعي، الرسالة، (صـ١٠٦).

(٢) الجلال المحلي، البدر الطالع، (صـ٢٢٢).

(٣) الزركشي، البحر المحيط، (٢/ ٢٦٥).

(٤) البناني، حاشية على شرح المحلي، (٢/ ٧٥).

مناقشة الأقوال:

يظهر لي أن أقرب الأقوال في فهم كلام الإمام الشافعي هو القول الثالث.

وذلك أن فلسفة الإمام الشافعي في مسألة نسخ القرآن بالسنة قائمة في جوهرها على الأساس الذي يحكم العلاقة بين القرآن والسنة؛ من حيث إن وظيفة السنة في الأصل أن تكون بيانا للقرآن، ولا يمكن أن يكون في البيان ما يكون مخالفا للمبيّن، وهذا معنى قول الزركشي السابق:" وفَهْمٌ بموقع أحدهما من الآخر".

وإذا كان الأمر كذلك، فالإمام الشافعي ينفي أن يكون بين القرآن والسنة أيّ تخالف في الأحكام دون أن يكون هناك بيان وتعضيد من جانب المنسوخ.

قال ابن تيمية: " وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نُسخ بسنة بلا قرآن".(١)

والحاصل أن التعبير الدقيق عن موقف الشافعي من نسخ القرآن بالسنة ينبغي أن يكون: "لاينبغي لشخص أن يحكم بكون آيةٍ من الآيات منسوخةً بسنة إلا إذا وردت آية أخرى تفيد ذلك النسخ".

وستزداد هذه المسألة وضوحا عند كلامنا عن نسخ السنة بالقرآن.

أما بالنسبة للقولين الأولين فالجواب عنهما كالتالي:

ـ أصحاب القول الأول افترضوا أن الشافعي يمنع نسخ القرآن بالسنة، وهو غير صحيح كما سبق، إضافة إلى أنهم لم يذكروا مثالا صحيحا سالما عن المعارض وقع فيه نسخ القرآن بالسنة، وما ذكروه من أمثلة يعدّها الشافعي من قبيل البيان.

قال الزركشي: "وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة ـ عند من يراه ـ فهو بيان لحكم القرآن".(٢)

ـ وأما أصحاب القول الثاني: فيقال عنهم مثلما قيل عن القول الأول، وأن قضية المنع

---

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (٢٠/ ٣٩٦).

(٢) الزركشي، البرهان، (٢/ ٤٤).

غير صحيحة.

الفرع الثالث: نسخ السنة بالسنة:

السنة قسمان: متواترة وآحاد.

أما نسخ المتواترة بالمتواترة، ونسخ الآحاد بالمتواترة فلا خلاف في جوازه ووقوعه.[1]

أما نسخ السنة المتواترة بالآحاد ففيه خلاف، وجمهور الأصوليين على أنه يجوز عقلا، ولم يقع شرعا.

والإمام الشافعي قد ذكر فيما سبق من عباراته أن السنة تنسخ السنة، حيث قال:"وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله"،[2] ولم يُنقل عنه في هذه المسألة خلافٌ، مما يدلك على أنه موافق للجمهور في التفصيل السابق.

ومن الأمثلة التي أوردها الإمام الشافعي في هذه المسألة: ما رواه بسنده عن عمار بن ياسر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلت آية التيمم، فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب»، ثم روى عن ابن الصمة قوله: «مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فمسح بجدار، ثم يمم وجهه وذراعيه»، قال الشافعي :"فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا؛ لأن عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالفه فهو ناسخ له".[3]

فأشار الإمام الشافعي إلى نسخ حديث عمار بحديث ابن الصمة.

---

(١) الزركشي، البحر المحيط، (٥/ ٢٥٦).

(٢) الشافعي، الرسالة، (صـ١٠٦).

(٣) الشافعي، اختلاف الحديث، (صـ٦٠).

الفرع الرابع: نسخ السنة بالقرآن:

هذه المسألة ـ كالمسألة السابقة (نسخ الكتاب بالسنة)ـ أثارت جدلا بين العلماء، واختلفوا في فهم وتفسير كلام الشافعي كاختلافهم في تفسير كلامه في أختها.

وسأعرض أولاً نصوص الإمام الشافعي في المسألة، ثم أُعقبها بتفسيرات العلماء لها.

قال الإمام الشافعي: "وهكذا سنة رسول الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله؛ ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه، غير ما سن رسول الله: لسَن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته – صلى الله عليه وسلم – ...فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت، ولا تؤثر السنة التي نسختها؟

فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه، ويترك ما يلزم فرضه؟! ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس، بأن يقولوا: لعلها منسوخة، وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا.

فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن، كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس، بأن الشيء ينسخ بمثله.

...ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثم نُسخ سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ".[1]

تلك هي بعض نصوص الإمام الشافعي في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء في فهمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإمام الشافعي له قولان في هذه المسألة: قولٌ بالمنع، وقولٌ بالجواز، وممن

---

(١) الشافعي، الرسالة، (صـ١٠٦ـ١١٠).

قال بهذا القول ابن السمعاني.

قال ابن السمعاني: "وذكر الشافعي رضوان الله عليه في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز، ولعله صرح بذلك ولوح فى موضع آخر بما يدل على جوازه ،فخرجه أكثر أصحابنا على قولين أحدهما لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه، والآخر يجوز، وهو الأولى بالحق".[1]

وقال الزركشي: " وللشافعي فيها ـ أي نسخ السنة بالقرآن ـ قولان: حكاهما القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وإمام الحرمين، وصححوا الجواز".[2]

القول الثاني: الإمام الشافعي يمنع نسخ السنة بالقرآن، ومن أصحاب هذا القول أبو إسحاق المروزي، والغزالي.

قال أبو إسحاق المروزي : "نص الشافعي في (الرسالة القديمة والجديدة) على أن السنة لا تنسخ إلا السنة، وأن الكتاب لا ينسخ السنة، ولا العكس".[3]

وقال الغزالي: " قال الشافعي – رحمه الله –: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة".[4]

القول الثالث: الإمام الشافعي لا ينكر نسخ السنة بالقرآن، ولكنه يقول: إذا وجد نسخ للسنة بالقرآن فيوجد معه سنة أخرى تعضد ذلك النسخ، وذهب إلى هذا التفسير الإمام التاج السبكي، والزركشي.

قال التاج السبكي: "معنى القول المنسوب إلى الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة ثم انزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم

---

(١) ابن السمعاني، قواطع الأدلة، (صـ٤٥٦).

(٢) الزركشي، البحر المحيط، (٥/ ٢٥٧).

(٣) الزركشي، المرجع السابق، (٥/ ٢٥٨).

(٤) الغزالي، المستصفى، (١/ ١٠٠).

سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الاولى؛ لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب".[1]

وقال الزركشي: " والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا، لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من الآخر، فإن الكل من الله، والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك، وقد سبق أن هذا أدب عظيم من الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه".[2]

مناقشة الأقوال:

الحقيقة التي لا مناص منها أن الإمام الشافعي لا ينكر نسخ السنة بالقرآن، وهذا واضح من عباراته السابقة.

ومن عباراته الصريحة بذلك قوله: "وهذا – مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة – دليلٌ لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها، سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ".

فقول الشافعي :" إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها" معناه: نسخها الله بكتابه.

فالإمام الشافعي لا ينكر ذلك النسخ، ولكنه يريد أن يقول : إن السنة تنسخ القرآن في الواقع، ولكننا إنما نعرف وقوع ذلك النسخ بالسنة الجديدة التي توافق ذلك النسخ فتبين وقوعه.

وذلك أنه ما من سنة ينسخها القرآن إلا ويعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم الجديد، أو يأمر بالعمل به، وبذلك تنشأ سنة تبيّن ذلك النسخ.

فحاصل كلام الإمام الشافعي: أن السنة النبوية هي التي تبين لنا وقوع النسخ، وترشدنا

---

(١) التاج السبكي، الإبهاج، (٢/ ٢٤٩).

(٢) البحر المحيط، (٥/ ٢٥٦).

إلى مواضعه في الحالات التي لا يكون فيها تصريح بالنسخ في القرآن.

وبهذا التقرير يتضح أن القول الثالث أصاب في فهم حقيقة ما يرمي إليه الشافعي من عباراته السابقة.

وأما القولان الأولان فلا داعي لمناقشتهما ومناقشة أدلتهما؛ إذ إنهما مبنيان على افتراض منع نسخ السنة بالقرآن، وقد تحقق أن الإمام الشافعي لا يقول بذلك أصلا.

الخـاتـمة:

من خلال ما سبق في البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج مهمة :

ـ أن مفهوم النسخ كان قبل الإمام الشافعي يطلق على مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليحل غيرها محلها، أو يخصص ما فيها من عموم، أو يقيّد ما فيها من إطلاق.

ـ أن الإمام الشافعي هو الذي حرر معنى النسخ، وقصره على معناه المتعارف الآن.

ـ أنه لا يوجد خلاف معتبر في جواز نسخ القرآن بالقرآن، وكذلك نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، أو الآحاد بالمتواترة.

ـ أن الإمام الشافعي لا ينكر نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن، وإنما يشترط في حالة نسخ أحدهما بالآخر أن يكون مع المنسوخ ما يشهد له من جنسه ويعضده، حتى يرفع ذلك العاضد ما يظهر من تخالف بين الكتاب والسنة.

المراجع والمصادر

ـ لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

ـ الموافقات، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م

ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، المؤلف : أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (المتوفى : ٥٨٤هـ)، الناشر : دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الطبعة : الثانية ، ١٣٥٩ هـ.

ـ الشافعي حياته وعصره، محمد أبو زهرة، ، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية.

ـ الرسالة، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٨هـ/ ١٩٤٠م.

ـ المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم)

ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩هـ)، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

ـ نهاية السول شرح منهاج الوصول، المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٧٧٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

ـ النسخ عند الأصوليين، علي جمعة، الناشر: شركة نهضة مصر.

ـ الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ)، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

ـ قواطع الأدلة في الأصول، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩هـ)، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٩م.

ـ البرهان في أصول الفقه، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان،الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

ـ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.

ـ التقريب والإرشاد الصغير، أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: محمد الرويش، الناشر: وزارة الأوقاف القطرية.

ـ البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن

بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

ـ مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

ـ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، المؤلف: عبد الرحمن بن جاد الله ، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

ـ البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.

ـ اللمع في أصول الفقه، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ.

ـ اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

ـ الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧٨٥هـ))، المؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت، عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م.